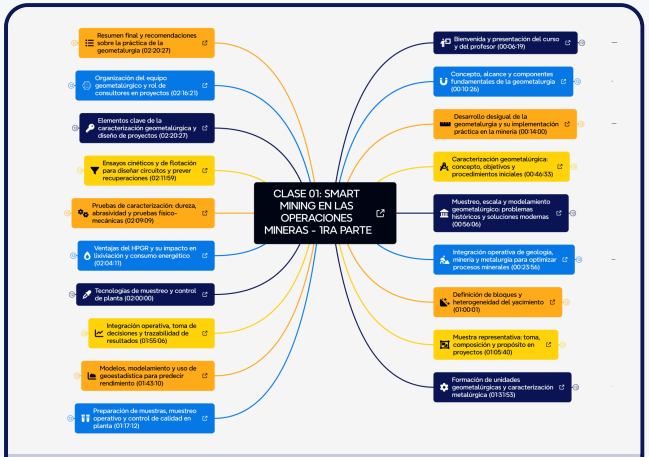
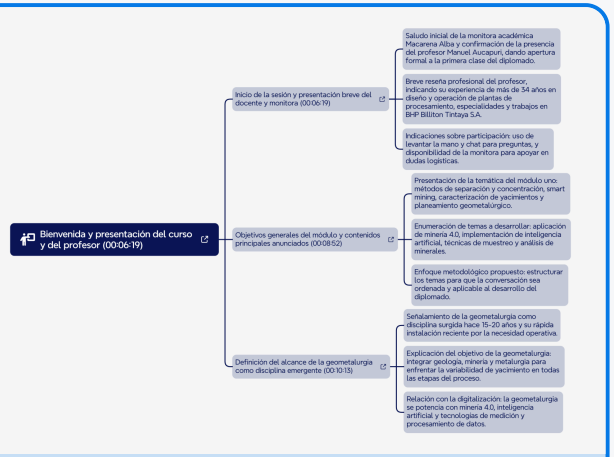
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

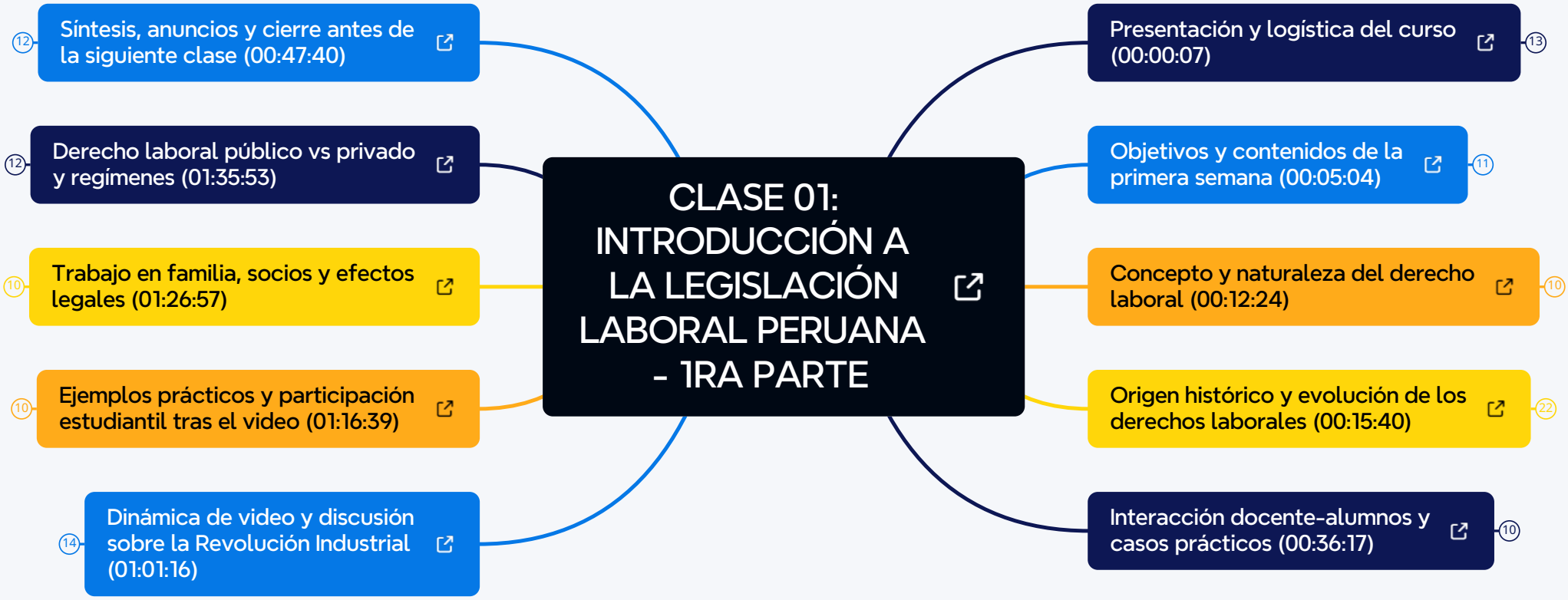


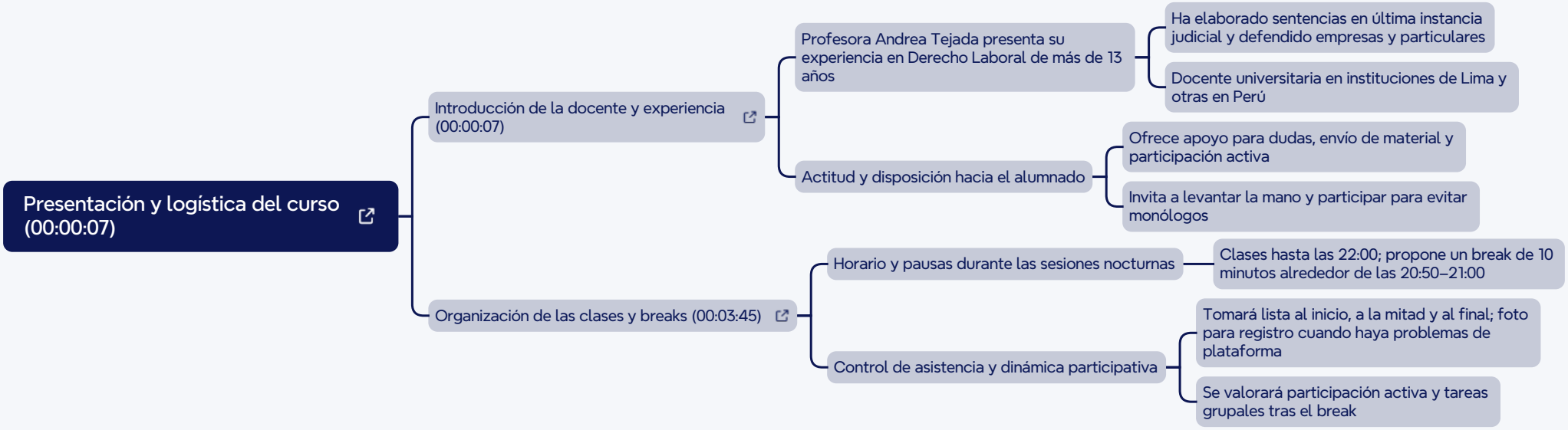
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

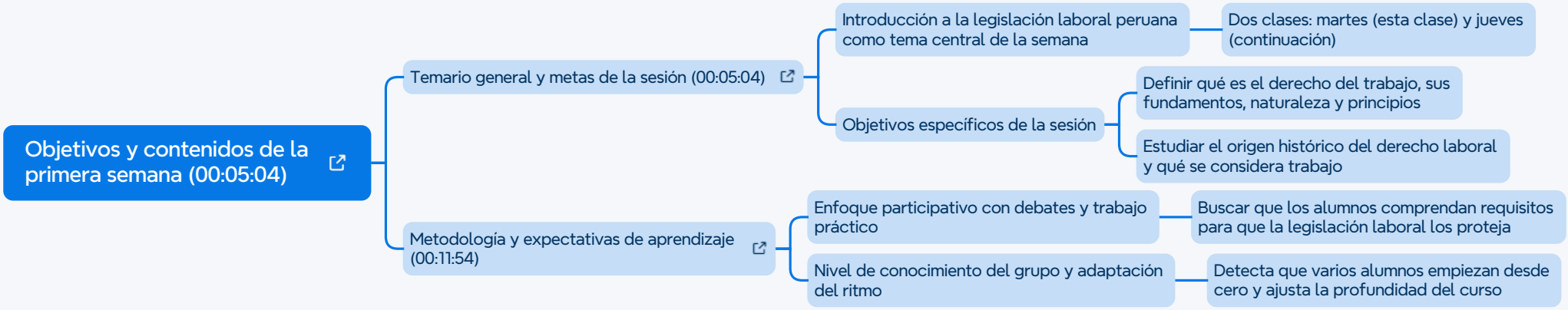
04. Amplía y descarga el mapa

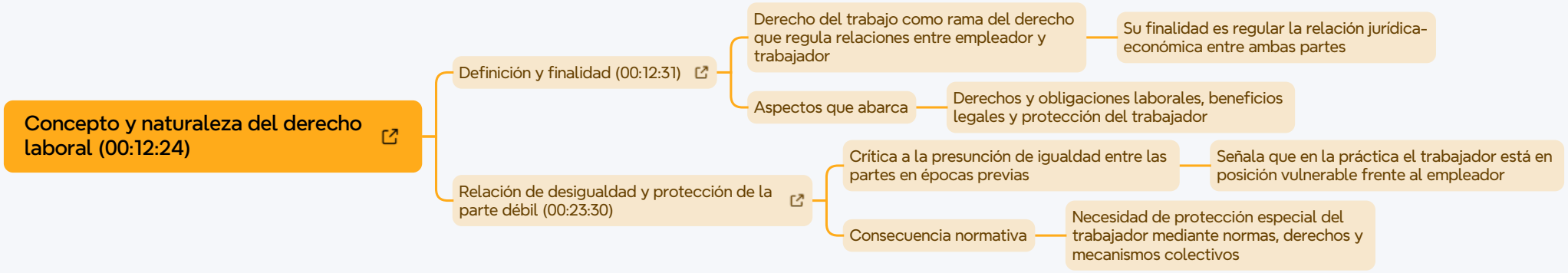
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

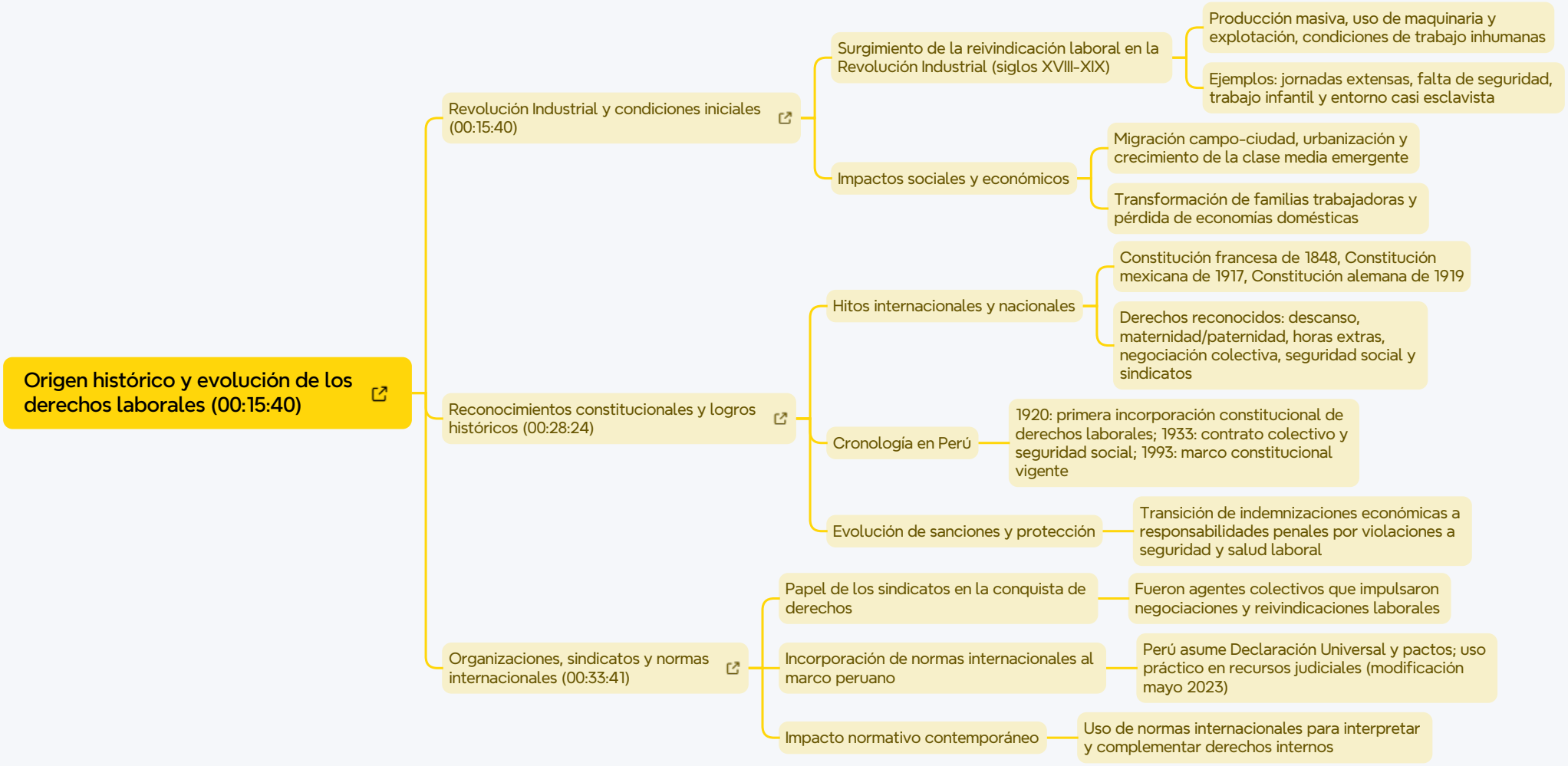
EDU MIN

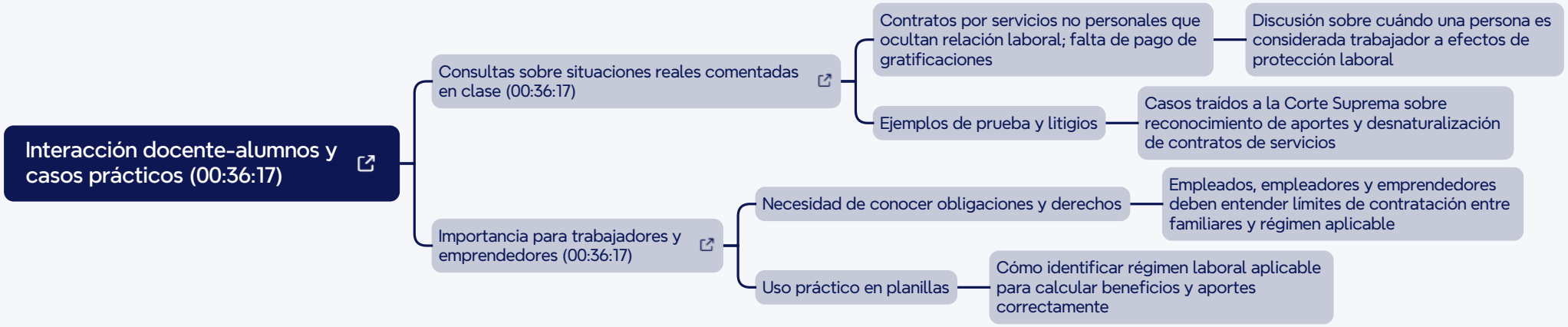

CLASE 01: INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN LABORAL PERUANA - 1RA PARTE
Síntesis, anuncios y cierre antes de la siguiente clase (00:47:40)
Derecho laboral público vs privado y regímenes (01:35:53)
Trabajo en familia, socios y efectos legales (01:26:57)
Ejemplos prácticos y participación estudiantil tras el video (01:16:39)
Dinámica de video y discusión sobre la Revolución Industrial (01:01:16)
Presentación y logística del curso (00:00:07)
Objetivos y contenidos de la primera semana (00:05:04)
Concepto y naturaleza del derecho laboral (00:12:24)
Origen histórico y evolución de los derechos laborales (00:15:40)
Interacción docente-alumnos y casos prácticos (00:36:17)

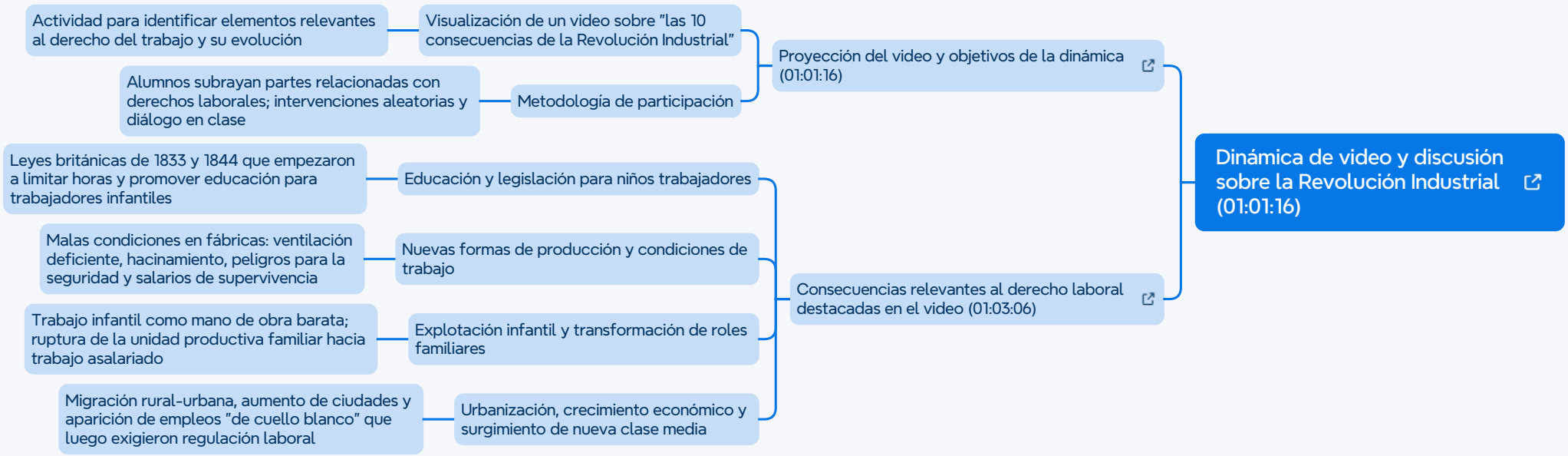

Presentación y logística del curso (00:00:07)
Introducción de la docente y experiencia (00:00:07)
Profesora Andrea Tejada presenta su experiencia en Derecho Laboral de más de 13 años
Ha elaborado sentencias en última instancia judicial y defendido empresas y particulares
Docente universitaria en instituciones de Lima y otras en Perú
Actitud y disposición hacia el alumnado
Ofrece apoyo para dudas, envío de material y participación activa
Invita a levantar la mano y participar para evitar monólogos
Organización de las clases y breaks (00:03:45)
Horario y pausas durante las sesiones nocturnas
Clases hasta las 22:00; propone un break de 10 minutos alrededor de las 20:50–21:00
Control de asistencia y dinámica participativa
Tomará lista al inicio, a la mitad y al final; foto para registro cuando haya problemas de plataforma
Se valorará participación activa y tareas grupales tras el break

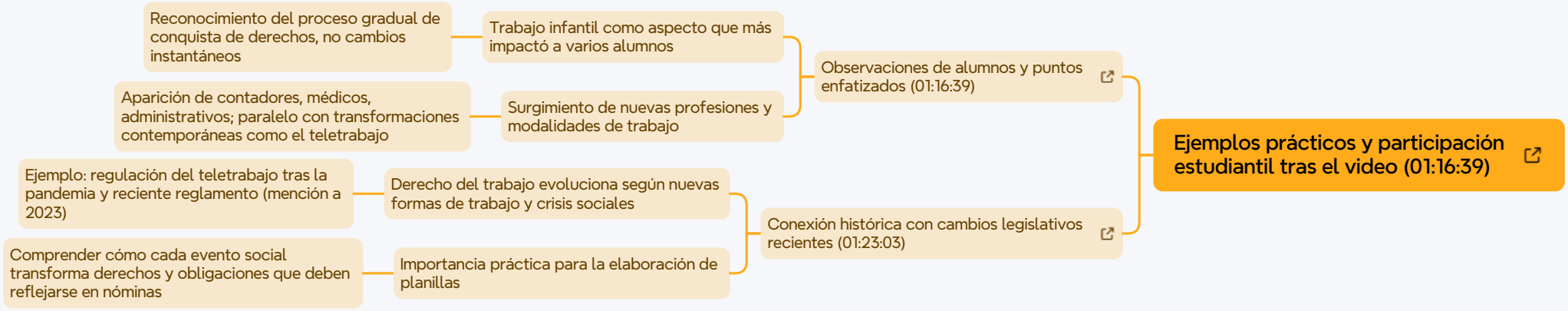

Objetivos y contenidos de la primera semana (00:05:04)
Temario general y metas de la sesión (00:05:04)
Introducción a la legislación laboral peruana como tema central de la semana
Dos clases: martes (esta clase) y jueves (continuación)
Objetivos específicos de la sesión
Definir qué es el derecho del trabajo, sus fundamentos, naturaleza y principios
Estudiar el origen histórico del derecho laboral y qué se considera trabajo
Metodología y expectativas de aprendizaje (00:11:54)
Enfoque participativo con debates y trabajo práctico
Buscar que los alumnos comprendan requisitos para que la legislación laboral los proteja
Nivel de conocimiento del grupo y adaptación del ritmo
Detecta que varios alumnos empiezan desde cero y ajusta la profundidad del curso

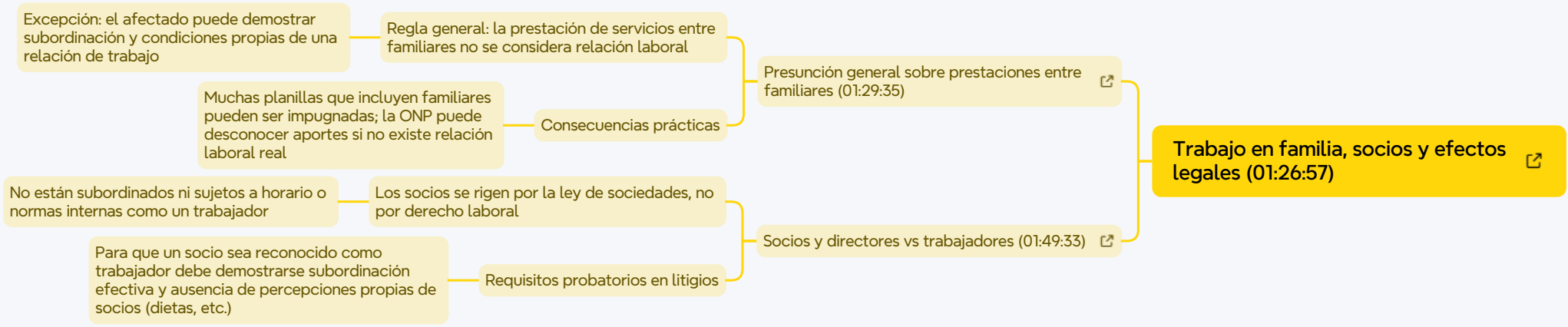

Concepto y naturaleza del derecho laboral (00:12:24)
Definición y finalidad (00:12:31)
Derecho del trabajo como rama del derecho que regula relaciones entre empleador y trabajador
Su finalidad es regular la relación jurídica-económica entre ambas partes
Aspectos que abarca
Derechos y obligaciones laborales, beneficios legales y protección del trabajador
Relación de desigualdad y protección de la parte débil (00:23:30)
Crítica a la presunción de igualdad entre las partes en épocas previas
Señala que en la práctica el trabajador está en posición vulnerable frente al empleador
Consecuencia normativa
Necesidad de protección especial del trabajador mediante normas, derechos y mecanismos colectivos

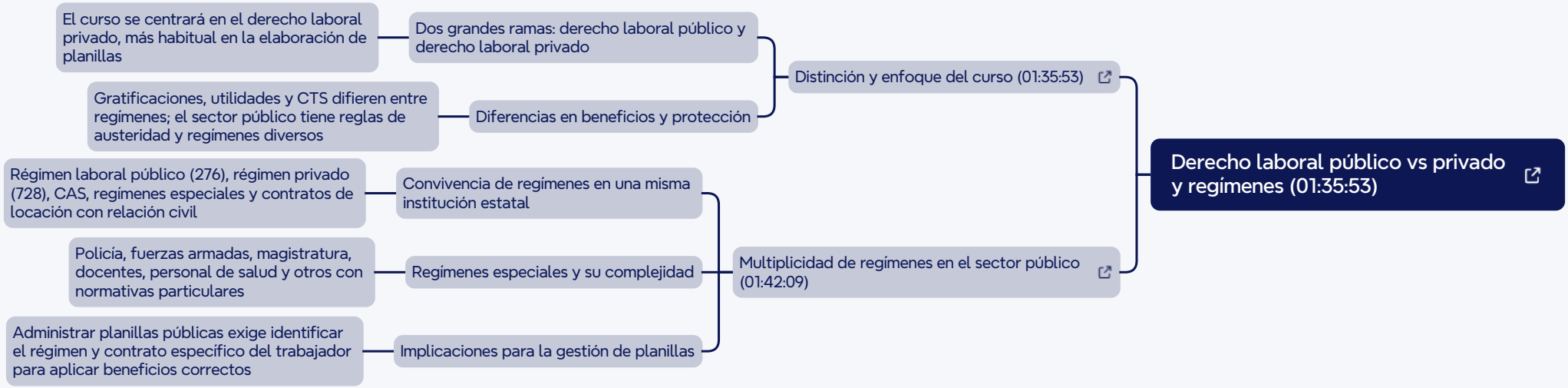

Origen histórico y evolución de los derechos laborales (00:15:40)
Revolución Industrial y condiciones iniciales (00:15:40)
Surgimiento de la reivindicación laboral en la Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX)
Producción masiva, uso de maquinaria y explotación, condiciones de trabajo inhumanas
Ejemplos: jornadas extensas, falta de seguridad, trabajo infantil y entorno casi esclavista
Impactos sociales y económicos
Migración campo-ciudad, urbanización y crecimiento de la clase media emergente
Transformación de familias trabajadoras y pérdida de economías domésticas
Reconocimientos constitucionales y logros históricos (00:28:24)
Hitos internacionales y nacionales
Constitución francesa de 1848, Constitución mexicana de 1917, Constitución alemana de 1919
Derechos reconocidos: descanso, maternidad/paternidad, horas extras, negociación colectiva, seguridad social y sindicatos
Cronología en Perú
1920: primera incorporación constitucional de derechos laborales; 1933: contrato colectivo y seguridad social; 1993: marco constitucional vigente
Evolución de sanciones y protección
Transición de indemnizaciones económicas a responsabilidades penales por violaciones a seguridad y salud laboral
Organizaciones, sindicatos y normas internacionales (00:33:41)
Papel de los sindicatos en la conquista de derechos
Fueron agentes colectivos que impulsaron negociaciones y reivindicaciones laborales
Incorporación de normas internacionales al marco peruano
Perú asume Declaración Universal y pactos; uso práctico en recursos judiciales (modificación mayo 2023)
Impacto normativo contemporáneo
Uso de normas internacionales para interpretar y complementar derechos internos

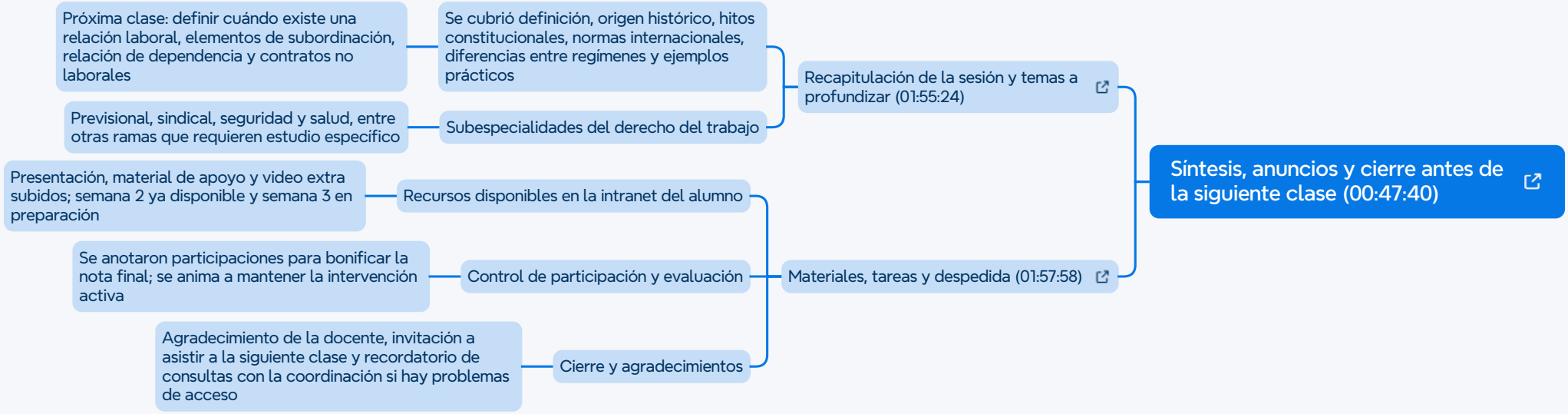

Interacción docente-alumnos y casos prácticos (00:36:17)
Consultas sobre situaciones reales comentadas en clase (00:36:17)
Contratos por servicios no personales que ocultan relación laboral; falta de pago de gratificaciones
Discusión sobre cuándo una persona es considerada trabajador a efectos de protección laboral
Ejemplos de prueba y litigios
Casos traídos a la Corte Suprema sobre reconocimiento de aportes y desnaturalización de contratos de servicios
Importancia para trabajadores y emprendedores (00:36:17)
Necesidad de conocer obligaciones y derechos
Empleados, empleadores y emprendedores deben entender límites de contratación entre familiares y régimen aplicable
Uso práctico en planillas
Cómo identificar régimen laboral aplicable para calcular beneficios y aportes correctamente


Dinámica de video y discusión sobre la Revolución Industrial (01:01:16)
Proyección del video y objetivos de la dinámica (01:01:16)
Visualización de un video sobre "las 10 consecuencias de la Revolución Industrial"
Actividad para identificar elementos relevantes al derecho del trabajo y su evolución
Metodología de participación
Alumnos subrayan partes relacionadas con derechos laborales; intervenciones aleatorias y diálogo en clase
Consecuencias relevantes al derecho laboral destacadas en el video (01:03:06)
Educación y legislación para niños trabajadores
Leyes británicas de 1833 y 1844 que empezaron a limitar horas y promover educación para trabajadores infantiles
Nuevas formas de producción y condiciones de trabajo
Malas condiciones en fábricas: ventilación deficiente, hacinamiento, peligros para la seguridad y salarios de supervivencia
Explotación infantil y transformación de roles familiares
Trabajo infantil como mano de obra barata; ruptura de la unidad productiva familiar hacia trabajo asalariado
Urbanización, crecimiento económico y surgimiento de nueva clase media
Migración rural-urbana, aumento de ciudades y aparición de empleos "de cuello blanco" que luego exigieron regulación laboral


Ejemplos prácticos y participación estudiantil tras el video (01:16:39)
Observaciones de alumnos y puntos enfatizados (01:16:39)
Trabajo infantil como aspecto que más impactó a varios alumnos
Reconocimiento del proceso gradual de conquista de derechos, no cambios instantáneos
Surgimiento de nuevas profesiones y modalidades de trabajo
Aparición de contadores, médicos, administrativos; paralelo con transformaciones contemporáneas como el teletrabajo
Conexión histórica con cambios legislativos recientes (01:23:03)
Derecho del trabajo evoluciona según nuevas formas de trabajo y crisis sociales
Ejemplo: regulación del teletrabajo tras la pandemia y reciente reglamento (mención a 2023)
Importancia práctica para la elaboración de planillas
Comprender cómo cada evento social transforma derechos y obligaciones que deben reflejarse en nóminas


Trabajo en familia, socios y efectos legales (01:26:57)
Presunción general sobre prestaciones entre familiares (01:29:35)
Regla general: la prestación de servicios entre familiares no se considera relación laboral
Excepción: el afectado puede demostrar subordinación y condiciones propias de una relación de trabajo
Consecuencias prácticas
Muchas planillas que incluyen familiares pueden ser impugnadas; la ONP puede desconocer aportes si no existe relación laboral real
Socios y directores vs trabajadores (01:49:33)
Los socios se rigen por la ley de sociedades, no por derecho laboral
No están subordinados ni sujetos a horario o normas internas como un trabajador
Requisitos probatorios en litigios
Para que un socio sea reconocido como trabajador debe demostrarse subordinación efectiva y ausencia de percepciones propias de socios (dietas, etc.)


Derecho laboral público vs privado y regímenes (01:35:53)
Distinción y enfoque del curso (01:35:53)
Dos grandes ramas: derecho laboral público y derecho laboral privado
El curso se centrará en el derecho laboral privado, más habitual en la elaboración de planillas
Diferencias en beneficios y protección
Gratificaciones, utilidades y CTS difieren entre regímenes; el sector público tiene reglas de austeridad y regímenes diversos
Multiplicidad de regímenes en el sector público (01:42:09)
Convivencia de regímenes en una misma institución estatal
Régimen laboral público (276), régimen privado (728), CAS, regímenes especiales y contratos de locación con relación civil
Regímenes especiales y su complejidad
Policía, fuerzas armadas, magistratura, docentes, personal de salud y otros con normativas particulares
Implicaciones para la gestión de planillas
Administrar planillas públicas exige identificar el régimen y contrato específico del trabajador para aplicar beneficios correctos


Síntesis, anuncios y cierre antes de la siguiente clase (00:47:40)
Recapitulación de la sesión y temas a profundizar (01:55:24)
Se cubrió definición, origen histórico, hitos constitucionales, normas internacionales, diferencias entre regímenes y ejemplos prácticos
Próxima clase: definir cuándo existe una relación laboral, elementos de subordinación, relación de dependencia y contratos no laborales
Subespecialidades del derecho del trabajo
Previsional, sindical, seguridad y salud, entre otras ramas que requieren estudio específico
Materiales, tareas y despedida (01:57:58)
Recursos disponibles en la intranet del alumno
Presentación, material de apoyo y video extra subidos; semana 2 ya disponible y semana 3 en preparación
Control de participación y evaluación
Se anotaron participaciones para bonificar la nota final; se anima a mantener la intervención activa
Cierre y agradecimientos
Agradecimiento de la docente, invitación a asistir a la siguiente clase y recordatorio de consultas con la coordinación si hay problemas de acceso